

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OCHODNICA č. 2/2025

o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Ochodnica

Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 3, ods.5, ods.7 č. zákona § 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. Toto VZN upravuje pravidlá pre používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1, ako aj vypúšťanie tzv. lampiónov šťastia (lampiónov s otvoreným ohňom alebo horúcim vzduchom), na celom území obce Ochodnica.
2. VZN je záväzné pre:
 - a) obyvateľov obce,
 - b) návštevníkov obce,
 - c) právnické a fyzické osoby podnikajúce na území obce,
 - d) vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov na území obce.

Článok 2

Používanie pyrotechnických výrobkov a lampiónov šťastia

1. Na celom území obce Ochodnica sa zakazuje:
 - a) používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3,
 - b) používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1,
 - c) používanie pyrotechnických výrobkov kategórie P1, s výnimkou použitia na technický účel, na ktorý boli vyrobené,
 - d) vypúšťanie tzv. lampiónov šťastia na verejných priestranstvách aj na súkromných pozemkoch.
2. Zákaz platí počas celého kalendárneho roka

Článok 3

Výnimky zo zákazu

1. Na území obce Ochodnica je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3. V období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno používať tieto pyrotechnické výrobky iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov a po uhradení

správneho poplatku s výnimkou od 31. decembra od 22:00 hod. do 1. januára do 1:00 hod.

2. Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov musí byť podaná najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným použitím (žiadosť príloha).

3. Vydanie súhlasu obce na použitie pyrotechnických výrobkov F2 a F3 na území obce žiadateľ zaplatí poplatok stanovený týmto všeobecným záväzným nariadením vo výške 30 €. Poplatok je žiadateľ povinný uhradiť súčasne s podaním písomnej žiadosti o udelení výnimky na použitie pyrotechnických výrobkov.

Článok 4 Priestupky

Priestupky na úseku používania pyrotechnických výrobkov upravuje osobitný predpis ⁽¹⁾.

Článok 5 Cieľ a dôvody prijatia nariadenia

Cieľom tohto VZN je:

- ochrana zdravia a bezpečnosti obyvateľov,
- ochrana verejného poriadku,
- ochrana majetku,
- ochrana životného prostredia a zvierat,
- predchádzanie vzniku požiarov.

Článok 6 Záverčné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Ochodnica na svojom zasadnutí dňa 05.09.2025

2. VZN bude zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia

Radoslav Ďuroška,
starosta obce Ochodnica

1 § 80 zákona § 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA POUŽITIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV KATEGÓRIE F2, F3

ŽIADATEĽ:

Fyzická osoba: meno, priezvisko:

adresa trvalého alebo prechodného pobytu:

Právnická osoba: názov:

sídlo:

štatutárny orgán: meno a priezvisko:

V súlade s ustanovením § 53 odsek 5 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto

žiadame

obec Ochodnica o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 nasledovne:

dátum použitia pyrotechnických výrobkov:

čas predpokladaného začiatku používania:

čas predpokladaného trvania používania:

miesto použitia pyrotechnických výrobkov:

kategória a druh pyrotechnických výrobkov:

Ak pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, je potrebné uviesť aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo ak ide o právnickú osobu:

Ochodnica, dňa.....

_____ podpis žiadateľa/oprávnenej osoby

Poučenie:

1. Na používanie pyrotechnických výrobkov sa vzťahuje najmä zákon 58/2014 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu v znení neskorších predpisov.

2. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa § 53 odseku 2 zákona č. 58/2014 Z.z. v období od 2. januára do 30 decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom mesta na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov a po uhradení správneho poplatku, ktorý stanovuje VZN mesta Galanta. Žiadosť o udelenie súhlasu musí byť podaná najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným použitím.

3. Podľa § 53 odsek 2 zákona č. 58/2014 Z.z. (2) Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, je celoročne zakázané.

4. Miesto použitia pyrotechnických výrobkov sa musí nachádzať v minimálnej vzdialenosti 250 metrov od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospicu, domova ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulku a záchranného centra pre zvieratá, veterinárnej kliniky a časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrovaného chovného zariadenia s chovom hospodárskych zvierat, zoologickej záhrady, zariadenia na záchranu chránených živočíchov alebo iného zariadenia na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí (§ 53 ods. 4 písm. b) zákona č. 58/2014 Z.z.). Nedodržanie tejto podmienky je dôvodom na zamietnutie žiadosti (§ 53 ods. 6 zákona č. 58/2014 Z.z.).

5. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorú z náležitostí (§ 53 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z.z.), mesto vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote 5 pracovných dní; ak žiadateľ žiadosť v lehote 5 pracovných dní nedoplní alebo nedoplní všetky chýbajúce náležitosti, mesto žiadosť zamietne.

Rovnako to platí aj v prípade nezaplatenia správneho poplatku v určenej sume.